

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

부동산거래가격 검증체계 운영 및 신고내용 조사 규정

◇ 제·개정 이유

부동산 거래질서교란행위 신고센터에 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」을 위반하는 행위를 신고할 수 있도록 「공인중개사법」이 개정됨에 따라 해당 신고내용 중 조사가 필요한 경우 조사대상에 포함하도록 하고, 국토교통부장관이 단독 또는 신고관청과 공동으로 신고내용에 대한 조사를 할 수 있도록 한 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」의 내용을 명확히 반영하여 조사의 적시성을 확보하는 등 부동산 거래신고 조사업무를 효율적으로 수행하고자 함. 아울러 과태료부과 관련 의견제출 및 이의제기 관련 서식을 정비하고, 청약 업무 담당기관 변경에 따른 정보연계기관 변경 등 현행제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함

◇ 주요내용

- 가. 「공인중개사법」 개정사항을 반영하여 부동산 거래질서교란행위 신고센터에 신고내용 중 조사가 필요한 경우 조사대상에 포함(제7조제1항제5호)
- 나. 신고받은 내용의 확인을 위하여 필요한 때에는 국토교통부장관이 신고내용조사를 직접 또는 신고관청과 공동으로 실시할 수 있도록 규

정(제7조제2항)

다. 자료제출 요구 및 조사 시 확인·검토 사항의 주체를 기존 신고관청
외에 국토교통부(수탁기관)도 포함(제8조, 제9조)

라. 「질서행위규제법」 개정사항을 반영하여 별지서식에 의견제출 및 이
의제기 관련 안내사항 개선(별지 제5호서식)

마. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 규정사항을 반영하여 신고인
· 신고대상을 명확화하고, 청약정보 담당기관 변경에 따른 정보연계
기관 변경, 과태료 기준규정 인용규정 수정(제2조제2호 및 제3호, 제
5호, 제5조제2항, 제9조제2항제1호, 제2호, 제3호, 제11조)